

한국문화예술위원회 상임감사

개 선 요 구

제 목 ‘베니스비엔날레 ♥♥♥♥TF’ 설치 및 운영 불합리

소 관 부 서 △△△△팀

조 치 부 서 △△△△팀

내 용

1. 업무개요

한국문화예술위원회(이하 '예술위')는 한국-이탈리아 수교 140주년 및 베니스 비엔날레 한국관 30주년을 계기로 추진되는 '24년 베니스비엔날레 현지 특별전 개최를 위해 아르코미술관 산하 임시조직으로서 ‘베니스비엔날레 ♥♥♥♥TF(이하 ♥♥♥♥TF)’를 설치하고, [표9]와 같이 팀장 1인을 포함한 총 4인의 직원을 인사발령 조치하고 조직을 구성, ①베니스비엔날레 한국관 운영 ②베니스비엔날레 특별전 기획 및 운영 ③부대 행사(리셉션, 포럼, 공공프로그램 등) 기획 및 운영 ④통합 홍보마케팅 추진 ⑤신규 후원사 발굴 등의 업무를 부여하는 등 '23.10.2.부터 '24.5.10.까지 운영하였다.

[표9] ♥♥♥♥TF 인사발령 내역 ('23.9.21. 게시)

연번	부서	성명	직급	발령사항	발령일자
1	문화공간조성기획팀	AAA	일반직4급	○ 베니스비엔날레 ♥♥♥♥TF 팀장에 명함	'23.10.2
2	문화공간조성기획팀	BBB	일반직5급	○ 베니스비엔날레 ♥♥♥♥TF 근무를 명함	'23.10.2
3	문화공간조성기획팀	CCC	계약직	○ 베니스비엔날레 ♥♥♥♥TF 근무를 명함	'23.10.2
4	미술관운영부	DDD	일반직4급	○ 베니스비엔날레 ♥♥♥♥TF 파견근무를 명함	'23.10.2

2. 판단기준

예술위 정관 제27조(기구 등)에 따르면 위원회의 조직과 운영에 필요한 사항은 위원회의 규정으로 정하고, 특정한 업무수행이 필요한 경우 위원회가 정하는 바에 따라 별도의 기구를 설치·운영할 수 있다.

예술위는 「사무처운영규정 시행세칙」에서 임시조직(TF)의 설치기준을 ‘비상설 기구로, 긴급 현안 해결 등을 위해 구성’이라고 설정하고 있으며, 「태스크포스팀 구성 및 운영에 관한 규정」¹¹⁾에 근거하여 관리되고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

행정안전부 『정부조직관리지침』을 살펴보면, ‘임시조직 설치·운영지침’에서 임시조직을 행정기관에서 일시적 과제·사업 등을 처리하기 위해 운영되는 비정규조직으로 정의하고 기관장 또는 부기관장의 결재를 받거나 법령을 근거로 설치하며, 3년 이내의 존속기간을 설정하고, 기존 직제 상의 상시적 업무를 부여해서는 안 되는 등, 임시조직 설치 근거 및 운영 기준, 존속기간, 인력활용, 지원 등에 대하여 구체적으로 명시되어 있다.

이에 준하여, 타 기관의 임시조직 관련 규정·규칙 등에서도 설치·폐지 등에 대한 절차를 구체적으로 정하고 있고, 구성 및 운영의 총괄부서, 소관부서 등을 정의함으로써 책임과 권한에 대한 소재를 분명히 하고 있다.

그런데, 현재 「태스크포스팀 구성 및 운영에 관한 규정」은 임시조직의 설치, 업무, 재정지원 등에 대한 구체적인 절차나 제한 등이 확인되지 않으며, ‘위원장의 필요에 의해’ 또는 ‘위원장의 지정 및 지시’ 등만으로 임시조직을 구성·운영할 수 있게 되어 있어 업무수행에 근간이 되는 규범으로서 기능이 미약하다고 판단된다.

11) '09년 제정 후, 상위 법령 및 시책 등에 따라 현행화 된 적 없음

※ '15.11.16. 개정이 있었으나 관련규정 명칭 변경에 따른 단순 수정으로 실질적인 내용에 변경은 없음

이러한 임시조직 관련 규정의 미흡으로 ‘♡♡♡TF’ 설치·운영과 관련하여 다음과 같은 부적정 사례가 확인되었다.

가. 설치 근거가 없는 조직으로 인사발령

인사를 담당하는 ■■■■부(現 ■■■■팀)는 '23.9.20. 위원장 결재로 ‘♡♡♡TF’ 총 4인(파견 1명 포함)의 인사발령¹²⁾을 '23.10.2.자로 단행하였다. 그런데, '24.1.16. 제168차 규정심의위원회 의결로 「사무처운영규정 시행세칙」이 개정되어 미술관 하부조직으로 명시되기 전까지, ‘♡♡♡TF’는 설치근거가 없는 임의조직¹³⁾이었다.

나. 상시적 업무를 임시조직에 부여

예술위는 ‘♡♡♡TF’를 구성하면서, 당시 ○○○○○부(現 ○○○○○팀)의 ‘베니스비엔날레 한국관 업무 총괄’ 업무담당자를 임시조직으로 파견발령 하고, ‘베니스비엔날레 한국관 운영’ 업무를 임시조직인 ‘♡♡♡TF’에서 처리하였다. 그런데, 해당 업무는 「사무처운영규정 시행세칙」상 ○○○○○부에 분장되어 있던 상시적 업무에 해당한다. 임시조직은 일시적 과제·사업 등을 처리하기 위해 비정규 조직으로 운영되는 것이므로, 직제에 따라 기존 조직에 상시적으로 부여되어 있던 업무를 업무담당자의 파견발령에 근거하여, 절차에 따른 부서별 분장업무 개편 없이 임시조직에 부여하는 것은 불합리하다.

12) 해당문서 : ■■■■부-13204 (2023.09.20) “인사발령(TF 및 부서이동 등)”

13) ‘♡♡♡TF’는 설치근거에 해당하는 문서(베니스비엔날레 ♡♡♡TF-20 (2023.10.16) “베니스비엔날레 ♡♡♡TF 운영계획 수립 및 시행”)를 직접 작성하여 위원장 결재를 받았으나, 임의조직이 스스로 설치근거를 마련하는 행정행위는 절차적 하자가 있음

관계부서 의견

△△△△팀은 「태스크포스팀 구성 및 운영에 관한 규정」의 미흡함을 인정하고 이를 보완하겠다고 답변하였다. 다만, ‘♡♡♡TF’에 ‘베니스비엔날레 한국관 운영’ 업무가 부여된 것은 「사무처 운영규정」 제2조 등에 근거, 「사무처운영규정 시행세칙」에서 규정한 부서별 업무분장과 차별화되는 해당 업무의 특수사항이 발행했다는 기관장의 판단에 따른 것임을 고려하여, 앞으로는 기존 조직 업무의 특수사항 발생 및 임시조직 구성의 적정성 여부 등을 판단하기 위한 상황 파악 등 담당부서로서 필요한 조치를 취하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

△△△△팀장은 임시조직 운영 및 관리의 책무성, 책임성을 확보할 수 있도록, 『정부조직관리지침』 등 상위법령 및 타 기관의 유사규정 등을 참고하여 「태스크포스팀 구성 및 운영에 관한 규정」을 개정·보완하시기 바라며, 향후 미흡한 규정에 따른 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

[개선요구]